

VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CARNOTA

ANUNCIO de notificación da comunicación e requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e téndose intentado a notificación á persoa responsable, sen que fose posible efectuala por causas non imputables ao Concello de Carnota, mediante este anuncio ponse de manifesto o incumprimento pola persoa responsable que a continuación se indica da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coa parcela que se describe, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Expediente	Parcela catastral	Localización	Persoa responsable
2025/V001/000001	15020A03501050	Pedra Furada-Panchés	33130254L
2025/V001/000004	15020A03700532	Agríña-Caldebarcos	33130352W
2025/V001/000009	15020A00700060	A Creba-Carballal	10883154Z 10882274P 53549213S
2025/V001/000020	9189022MH8498N	O Pindo	76509802A
2025/V001/000021	15020A04400535	Agra da Braña-O Viso	Manuel Quintela Almeida
2025/V001/000021	15020A04400534	Agra da Braña-O Viso	76470566M
2025/V001/000021	15020A03201308 15020A03201312	Laxa Miñón-Porto de Quilmas	76491576Q
2025/V001/000026	002508100MH94E	Louredo-Carnota	Juan Caamaño Crespo
2025/V001/000027	15020A03201918	Cancelo-O Pindo	Riveiro Riveiro María Cipriana
2025/V001/000035	9987804MH8398N 9987901MH8398N	Sestelos-Lira	33129092F 33187545V
2025/V001/000041	15020A03700192	Sueiras-Panchés	33130254L
2025/V001/000041	15020A03700196	Sueiras-Panchés	76470405M
2025/V001/000041	15020A03700190	Sueiras-Panchés	Domingo Rodríguez Rodríguez
2025/V001/000042	15020A01102358	As Cabaleiras-Lira	33129092F 33187545V

CVE-DOG: jr6kb4l4-xrl2-fv28-wyc9-71feyqkiqy56



Expediente	Parcela catastral	Localización	Persoa responsable
2025/V001/000045	15020A03400411	Pousiños-Quilmas	10714992M
2025/V001/000045	15020A03400412	Pousiños-Quilmas	76471091R
2025/V001/000046	15020A01102122	Barreiro-Lira	13543196Z
2025/V001/000046	15020A01102112	Agra de Lira-Lira	32592061A
2025/V001/000046	15020A01101968	O Lombo-Lira	33129258N
2025/V001/000047	15020A01501322	Agra da Insua-Carnota	34387057X
2025/V001/000047	15020A01501258	As da Insua-Carnota	32450616P 78803175T
2025/V001/000049	15020A02000098	Lagos-As Cruces	Manuel Piñeiro
2025/V001/000053	15020A03501569	O Portiño-Caldebarcos	39558459T
2025/V001/000053	15020A03501801	Horta da Punta-Caldebarcos	76509827M
2025/V001/000054	15020A01501330	Agro da Leira-Insua	76497491C
2025/V001/000055	15020A03600426	Portela da Agra-Panchés	33130254L
2025/V001/000055	15020A03600424	Riba da Agra-Panchés	76488409T
2025/V001/000057	15020A04508385	Estivada do Viso	33130221D
2025/V001/000057	15020A04508385	Estivada do Viso	Ramona Chouza Quintela
2025/V001/000058	15020A03300192	Laxeiriño-O Pindo	13664325W
2025/V001/000061	15020A03700671	Outeiro do Lobo-Panchés	76509855X
2025/V001/000063	15020A01102181	Cabaleiras-Lira	33129341A
2025/V001/000063	15020A01102183	Cabaleiras-Lira	32372424Q
2025/V001/000064	15020A01901051	Burateira-Pedrafigueira	33130015X
2025/V001/000065	15020A02000064	Agro de Fetós-Freán	L2812277K
2025/V001/000068	15020A01101038	Redondo-O Pazo	11288317D
2025/V001/000068	15020A01101041	Redondo-O Pazo	76447715Q
2025/V001/000068	15020A01101039	Redondo-O Pazo	XDD036000
2025/V001/000071	15020A01708090	O da Pedriña-As Breas	33129582Z
2025/V001/000071	15020A01708090	O da Pedriña-As Breas	33205023S
2025/V001/000071	15020A01700155	Herbal das Breas-Carnota	78784580N
2025/V001/000071	15020A01708090	O da Pedriña-As Breas	76470074L
2025/V001/000072	15020A01200964	Castriño-Mallou	33129434G
2026/V001/000003	15020A00700275	A Lomba-Carballal	72092596Q

CVE-DOG: jr6kb4l4-xrl2-fv28-wyc9-71fcyqkiqy56



1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que nas actas de inspección se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, poderanse impoñer multas coercitivas reiteradas cada 3 meses, cuxa contía será de 900,00 € por hectáreas de superficie de parcela non xestionada, ou a parte proporcional se a área fora inferior, mentres persista o incumprimento, ou ben proceder á execución subsidiaria a través da realización pola Administración das actuacións materiais necesarias, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste aspecto. En todo caso, a contía mínima que impondrá por multa coercitiva será de 100,00 € con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos de xestión de biomasa e de retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de mereceren a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o inicio das actuacións materiais necesarias pola Administración poderase verificar en calquera momento transcorrido o prazo máximo concedido, dentro dos catro anos posteriores, atendidas as súas posibilidades materiais e orzamentarias de actuación, sempre que se manteña o incumprimento. O Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos prazos sinalados no artigo 22 da Lei 3/2007, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. A liquidación definitiva aprobarase unha vez finalizados os traballos de execución subsidiaria pola Administración actuante que desenvolva as actuacións materiais de execución subsidiaria e será notificada á persoa responsable para o seu pagamento.

CVE-DOG: jr6kb4l4-xrl2-fv28-wyc9-71fcyqkiqy56



Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Expediente	Parcela catastral	ha afectadas pola execución subsidiaria	Estimación de prezo por ha	Liquidación provisional
2025/V001/000001	15020A03501050	0,0451	874,91 €	39,50 €
2025/V001/000004	15020A03700532	0,1533	874,91 €	134,18 €
2025/V001/000009	15020A00700060	0,0194	874,91 €	16,97 €
2025/V001/000020	9189022MH8498N	0,0096	874,91 €	8,40 €
2025/V001/000021	15020A04400535	0,0553	874,91 €	48,45 €
2025/V001/000021	15020A04400534	0,0780	874,91 €	68,31 €
2025/V001/000021	15020A03201308 15020A03201312	0,0510 0,0109	874,91 €	44,66 € 9,58 €
2025/V001/000026	002508100MH94E	0,0595	874,91 €	52,06 €
2025/V001/000027	15020A03201918	0,0455	874,91 €	39,81 €
2025/V001/000035	9987804MH8398N 9987901MH8398N	0,0359 0,1711	874,91 €	34,41 € 149,70 €
2025/V001/000041	15020A03700192	0,0244	874,91 €	21,35 €
2025/V001/000041	15020A03700196	0,0050	874,91 €	4,37 €
2025/V001/000041	15020A03700190	0,0315	874,91 €	27,56 €
2025/V001/000042	15020A01102358	0,0552	874,91 €	48,29 €
2025/V001/000045	15020A03400411	0,0841	874,91 €	73,58 €
2025/V001/000045	15020A03400412	0,0841	874,91 €	73,58 €
2025/V001/000046	15020A01102122	0,0065	874,91 €	5,69 €
2025/V001/000046	15020A01101968	0,0846	874,91 €	74,02 €
2025/V001/000047	15020A01501322	0,0487	874,91 €	42,61 €
2025/V001/000047	15020A01501258	0,0163	874,91 €	14,26 €
2025/V001/000049	15020A02000098	0,0664	874,91 €	58,09 €
2025/V001/000053	15020A03501569	0,0124	874,91 €	10,85 €
2025/V001/000053	15020A03501801	0,0679	874,91 €	59,41 €
2025/V001/000054	15020A01501330	0,3734	874,91 €	326,69 €
2025/V001/000055	15020A03600426	0,0449	874,91 €	43,67 €
2025/V001/000055	15020A03600424	0,0112	874,91 €	9,80 €
2025/V001/000057	15020A04508385	0,5949	874,91 €	520,48 €
2025/V001/000057	15020A04508385	0,5949	874,91 €	520,48 €
2025/V001/000058	15020A03300192	0,0453	874,91 €	39,63 €

CVE-DOG: jr6kb4l4-xrl2-fv28-wyc9-71fcyqkiqy56



Expediente	Parcela catastral	ha afectadas pola execución subsidiaria	Estimación de prezo por ha	Liquidación provisional
2025/V001/000061	15020A03700671	0,2000	874,91 €	174,98 €
2025/V001/000063	15020A01102181	0,0269	874,91 €	23,54 €
2025/V001/000063	15020A01102183	0,0656	874,91 €	57,40 €
2025/V001/000064	15020A01901051	0,0617	874,91 €	53,99 €
2025/V001/000065	15020A02000064	0,0824	874,91 €	72,09 €
2025/V001/000068	15020A01101038	0,0171	874,91 €	15,00 €
2025/V001/000068	15020A01101041	0,0257	874,91 €	22,49 €
2025/V001/000068	15020A01101039	0,0219	874,91 €	19,16 €
2025/V001/000071	15020A01708090	0,3063	874,91 €	267,88 €
2025/V001/000071	15020A01700155	0,1094	874,91 €	95,73 €
2025/V001/000072	15020A01200964	0,0768	874,91 €	67,19 €
2026/V001/000003	15020A00700275	0,0100	874,91 €	8,75 €

4º. A falta de cumprimento das obrigacións indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo do procedemento sancionador que corresponda, no cal poderán adoptarse medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxectivo de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007.

a) Administración competente para incoar os procedementos sancionadores (artigo 54 da Lei 3/2007, do 9 de abril):

A autoridade competente para incoar os procedementos sancionadores por infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal será o xefe do departamento territorial da consellería competente en materia de incendios forestais, en función do territorio onde se produciu a infracción ou da zona de maior superficie afectada.

No caso das infraccións recollidas no artigo 50.2, parágrafos 1), 2) e 3), a autoridade competente para incoar os procedementos sancionadores serán os servizos de inspección da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, en función do territorio e de acordo coa súa estrutura orgánica.



b) Administración competente para a resolución dos procedementos sancionadores (artigo 54 da Lei 3/2007, do 9 de abril):

– A persoa titular do departamento territorial da consellería competente en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións por comisión de infraccións leves.

– O órgano competente en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

– A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

– En caso de infraccións recollidas no artigo 50.2, números 1), 2) e 3), será competente a persoa titular da dirección da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

c) A incoación dos procedementos sancionadores ao abeiro desta lei por infraccións cometidas en solo urbano, rústico e urbanizable será competencia do concello correspondente. A resolución dos expedientes de infraccións leves, graves ou moi graves será competencia do alcalde, de acordo co disposto no artigo 21.ter, parágrafo 3.

d) No caso de infraccións cometidas en solo urbano, rústico e urbanizable, a adhesión á Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística dará lugar á atribución á Axencia das facultades sancionadoras dos concellos membros, de acordo co disposto nos correspondentes acordos de adhesión. Estas facultades exerceranse por delegación, de acordo coa lexislación aplicable á Axencia.

e) As infraccións en materia de incendios forestais tipificadas no artigo 50 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa de incendios forestais de Galicia, e no artigo 67 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, cualificaranse como moi graves, graves e leves conforme os criterios previstos no artigo 68 da devandita lei.

f) Contía máxima da sanción pecuniaria que se pode impoñer no caso de infracción leve: 1.000,00 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007). No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000,00 € (artigo 74.b).

g) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas, de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.



5º. O texto íntegro do acto atópase ao dispor da persoa interesada nas dependencias municipais do Concello de Carnota, situadas na praza de San Gregorio, nº 19, Carnota, en horario de atención ao público.

Esta notificación entenderase efectuada transcorridos dez días naturais desde a súa publicación no *Boletín Oficial del Estado*, de acordo co artigo 44 da Lei 39/2015.

Contra o acto notificado poderá interpoñerse o recurso que proceda en dereito, dentro dos prazos legalmente establecidos, contados desde o día seguinte ao desta publicación.

Carnota, 25 de xuño de 2026

Juan Manuel Saborido Rama
Acalde

CVE-DOG: jr6kb4l4-xrl2-fv28-wyc9-71fcyqkiqy56

